

अपील प्रकरण क्र. 11/2006 एवं अन्य 51
अपीलार्थी श्रीमती सुरजाबाई एवं अन्य 51 उत्कल कॉलोनी, वार्ड नंबर 37 दुर्ग
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका परिषद दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आदेश दिनांक 11 अगस्त 2008

निर्णय - अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 21.01.2007 को आयोग के समक्ष अपीलार्थीगण की पूर्व अपीलों में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत की गयी। इस प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि नगर निगम दुर्ग में रिकार्ड व्यवस्थित नहीं रखा गया है और इसी कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उन्हें देय राशि का भुगतान किस प्रकार से किया गया है, यह भी काफी संदेहास्पद प्रतीत होता है। यद्यपि आयोग के निर्देशों के बाद कुछ जानकारी बाद में दी गयी है और क्षतिपूर्ति की राशि भी अपीलार्थी को प्रदान की जा चुकी है। आयुक्त/सचिव नगरीय प्रशासन को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे नगर निगम दुर्ग में सामान्य भविष्य निधि संबंधी लेखा का विशेष ऑडिट करावें और यह देखें कि कर्मचारियों को जो राशि देय है वे विधिवत सबको नियमानुसार दी गई है अथवा नहीं? साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नगर निगम में जो रिकार्ड जहाँ भी रखा गया है उन सबके आधार पर पुनः खोजबीन कराई जाकर अपीलार्थीगण को उनके द्वारा चाही गई जानकारी स्पष्ट और सही-सही एक माह के अंदर पिछली दी गई जानकारी के अतिरिक्त प्रदान कराई जावे। साथ ही नगर निगम के जिन अधिकारियों की लापरवाही इस कार्य में सिद्ध होती है उसके बारे में जाँच कराई जाकर उन सबके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की भी अनुशंसा की गयी। साथ ही आयुक्त, नगर निगम को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से संबंधित सभी रिकार्ड को देखें कि उसमें सही गणना की गई है अथवा नहीं? यदि कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त राशि देय होती है तो उसका भुगतान भी उन्हें यथाशीघ्र कराया जावे तथा उससे संबंधित जानकारी भी उन्हें दिये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए एवं जानबूझकर जानकारी छिपाने की दुर्भावना नहीं होने के कारण किसी प्रकार की शास्ति आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में दिये गये क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 19 (8)(ख) के अंतर्गत 200/- रुपये नगर निगम की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये गये। समान पक्षकार, समान तथ्य तथा तर्क होने के कारण इन सभी 52 अपील प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किया गया।

सही/-

(ए.के. विजयवर्गीय)

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त